

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL



EXECUÇÃO PENAL · AULA 05

TRABALHO, REMIÇÃO E DISCIPLINA

Trabalho prisional · remição · faltas · sanções ·
procedimento · RDD

Arts. 28-60

Arts. 126-130

RDD atualizado 2026

150 questões reais

Objetivo: dominar os pontos que mais geram questão sem transformar a LEP em leitura infinita. Conceito recorrente no banco recebe explicação; detalhe de baixa utilidade fica de fora.

MAPA DE PROVA

Três blocos concentram quase toda a cobrança.

O banco da aula tem 150 questões reais. A recorrência é muito clara: trabalho prisional, remição e disciplina/falta grave aparecem de forma repetida, com RDD e efeitos da falta grave como pontos de pegadinha.

TRABALHO

Finalidade, remuneração, CLT, preso provisório, jornada, trabalho externo e requisitos.

REMIÇÃO

Cálculos, estudo, trabalho, cumulação, acréscimo de 1/3, juiz e perda de dias.

DISCIPLINA

Faltas graves, sanções, procedimento, efeitos e RDD.

PRIORIDADE TITÃ

ALTÍSSIMA
falta grave

ALTÍSSIMA
trabalho

ALTÍSSIMA
remição

ALTA
RDD

LEITURA RÁPIDA

30-35 min

Teoria até a página 14. Depois: pegadinhas + simulado + fechamento.

ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

A LEP teve alterações em **2026** que atingem diretamente esta aula: remição no regime domiciliar, novas regras de RDD e nova falta grave ligada à violência doméstica.

TRABALHO · ARTS. 28-30

O núcleo que a banca repete

NATUREZA**dever social**

É condição de dignidade humana e tem finalidade **educativa e produtiva**.

CLT?**NÃO**

O trabalho do preso **não se sujeita à CLT**. Essa troca aparece o tempo todo.

PISO**3/4**

Remuneração mediante tabela prévia, não inferior a **3/4 do salário mínimo**.

PARA ONDE VAI A REMUNERAÇÃO?

1

indenização do dano, se fixada judicialmente e não reparada

**2-4**

assistência à família + pequenas despesas + ressarcimento ao Estado

**restante**

pecúlio, depositado em poupança e entregue quando posto em liberdade

BIZU 95+

Prestação de serviço à comunidade não é remunerada.

PEGADINHA

STF: a remuneração inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 29 da LEP, não viola a Constituição.

TRABALHO INTERNO · ARTS. 31-35

Condenado ≠ preso provisório

CONDENADO À PPL**obrigatório**

na medida das aptidões e capacidade.

≠

PRESO PROVISÓRIO**facultativo**

e somente no interior do estabelecimento.

ATRIBUIÇÃO E JORNADA

Critérios

habilitação, condição pessoal, necessidades futuras e mercado.

60+

pode solicitar ocupação adequada à idade.

Doente/PCD

atividade apropriada ao estado.

Jornada

6 a 8 h

, descanso domingos e feriados.

GESTÃO

Pode ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com objetivo de formação profissional. A entidade gerenciadora supervisiona produção, comercialização e despesas.

PRODUTOS

Órgãos públicos adquirirão bens/produtos do trabalho prisional com **dispensa de concorrência pública** quando não for possível/recomendável venda a particulares.

ERRO CLÁSSICO

“Preso provisório é obrigado a trabalhar” = ERRADO. “Preso provisório pode trabalhar fora” = ERRADO.

TRABALHO EXTERNO · ARTS. 36-37

Fechado também pode trabalhar fora.

A frase “trabalho externo só existe no semiaberto e aberto” é falsa.

REGIME FECHADO

- serviço ou obra pública;
- órgão da administração direta/indireta ou entidade privada;
- cautelas contra fuga e em favor da disciplina;
- máximo de **10%** dos empregados da obra.

ENTIDADE PRIVADA

A prestação exige **consentimento expresso do preso**. A remuneração cabe ao órgão, entidade ou empreiteira.

AUTORIZAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO

QUEM?

direção do estabelecimento

REQUISITOS

aptidão + disciplina +
responsabilidade

TEMPO

cumprimento mínimo de **1/6 da
pena**

Revogação: prática de fato definido como crime, punição por falta grave ou comportamento contrário aos requisitos do art. 37.

PEGADINHA

Não troque **10%** da obra por 5%, 20% ou 25%. Não troque **diretor** por juiz na autorização do art. 37.

REMIÇÃO · ART. 126

Dois cálculos que têm de sair sem pensar

TRABALHO

3 dias trabalhados = 1 dia de pena

Regra legal clássica.

ESTUDO

12 h = 1 dia de pena

As 12 horas devem estar divididas em **no mínimo 3 dias**.

ESTUDO: DETALHES MUITO COBRADOS**Modalidade**

presencial ou ensino a distância.

Certificação

autoridade educacional competente.

Conclusão de nível

acréscimo de

1/3

ao tempo a remir.

Cumulação

trabalho + estudo podem coexistir se horários forem compatíveis.

Acidente

impossibilitado de prosseguir continua beneficiando-se da remição.

Quem declara?

Juiz da execução

, ouvidos MP e defesa.

MEMÓRIA

3 TRABALHO = 1 · 12 ESTUDO = 1 · conclusão = +1/3.

REMIÇÃO · PONTOS DE PROVA

Regime, prisão cautelar e perda de dias

QUEM PODE?

- fechado/semiaberto: trabalho ou estudo;
- aberto, semiaberto e livramento condicional: estudo, nos termos do § 6º;
- aplica-se também à **prisão cautelar**;
- regime domiciliar não impede remição.

FALTA GRAVE

até 1/3

O juiz **poderá** revogar até 1/3 do tempo remido, considerando o art. 57, e a contagem recomeça na data da infração disciplinar.

NOVIDADE 2026 - LEI 15.402

Foi acrescentado o § 9º ao art. 126: **o cumprimento da pena restritiva de liberdade em regime domiciliar não impede a remição da pena**. É ponto novo com alta chance de cobrança literal.

NÃO EXISTE REMIÇÃO FICTA

A jurisprudência não concede remição apenas porque o Estado deixou de oferecer trabalho ou estudo: em regra, exige-se efetivo desempenho da atividade que gera o direito. A banca costuma tentar transformar a omissão estatal em dias remidos automaticamente.

PEGADINHA

Art. 127 não diz “perderá 1/3”. Diz que o juiz **poderá revogar até 1/3**.

DISCIPLINA · ARTS. 44-49

Legalidade, individualização e tentativa

Disciplina = colaboração com a ordem + obediência às determinações das autoridades/agentes + desempenho do trabalho.

LEGALIDADE

Não há falta nem sanção disciplinar sem **expressa e anterior previsão legal ou regulamentar**.

INTEGRIDADE

Sanção não pode colocar em perigo a integridade física ou moral; **cela escura é vedada**.

COLETIVA?

Proibida. É necessária individualização da conduta.

CLASSIFICAÇÃO DAS FALTAS

Tipo	Quem especifica	Ponto de prova
Leves	legislação local	não estão todas tipificadas na LEP
Médias	legislação local	idem
Graves	LEP	arts. 50, 51 e crime doloso do art. 52

TENTATIVA

A tentativa é punida com a **mesma sanção correspondente à falta consumada** (art. 49, parágrafo único).

DEVER QUE VIRA FALTA GRAVE

Inobservar os deveres do art. 39, II (**obediência/respeito**) e V (**trabalho, tarefas e ordens**) integra hipóteses de falta grave.

FALTAS GRAVES · ARTS. 50-52

O rol que merece decoreba seletiva

#	Falta grave - pena privativa de liberdade
I	incitar ou participar de movimento para subverter ordem ou disciplina
II	fugir
III	possuir indevidamente instrumento capaz de ofender integridade física
IV	provocar acidente de trabalho
V	descumprir, no regime aberto, condições impostas
VI	inobservar deveres do art. 39, II e V
VII	possuir, usar ou fornecer celular/rádio/similar que permita comunicação
VIII	recusar identificação do perfil genético
IX	NOVO 2026: aproximar-se da residência/local de trabalho da vítima ou familiares, nas condições legais de violência doméstica e medida protetiva

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Falta grave: descumprir injustificadamente a restrição; retardar injustificadamente obrigação; inobservar deveres dos incisos II e V do art. 39.

CRIME DOLOSO

A prática de fato previsto como **crime doloso** constitui falta grave. Não exige trânsito em julgado para reconhecimento disciplinar, desde que respeitados contraditório e ampla defesa.

NOVIDADE 2026 - LEI 15.410

A Lei Barbara Penna acrescentou o inciso IX ao art. 50. Como é texto novo e literal, trate como candidato forte a questão.

EFEITOS DA FALTA GRAVE

O que interrompe e o que NÃO interrompe

INTERROMPE / REINICIA PROGRESSÃO

Novo marco para requisito objetivo: data da falta, incidindo sobre a pena remanescente.

NÃO INTERROMPE

- livramento condicional;
- indulto;
- comutação.

OUTROS EFEITOS RECORRENTES

Regressão

pode ensejar regressão de regime.

Remição

juiz pode revogar
até 1/3
dos dias remidos.

Trabalho externo

punição por falta grave revoga
autorização.

Saída temporária

falta grave pode gerar revogação do
benefício.

Bom comportamento

regra própria de readquirição do art. 112.

Novo crime doloso

falta grave independe de condenação
transitada.

MEMÓRIA DE PROVA

Progressão = perde a data-base. **L-I-C** (livramento, indulto, comutação) = não interrompe.

SANÇÕES E PROCEDIMENTO · ARTS. 53-60

Diretor aplica quatro. Juiz aplica o RDD.

Sanção	Competência
advertência verbal	Diretor do estabelecimento, por ato motivado
repreensão	
suspensão ou restrição de direitos	
isolamento na própria cela/local adequado	
inclusão no RDD	Juiz competente, por decisão fundamentada

PRAZO COMUM**30 dias**

isolamento, suspensão e restrição não excedem 30 dias, salvo RDD.

ISOLAMENTO PREVENTIVO**10 dias**

pode ser decretado pela autoridade administrativa.

APURAÇÃO

procedimento disciplinar obrigatório, com **direito de defesa** e decisão motivada.

FALTA GRAVE: SANÇÕES POSSÍVEIS

Aplicam-se as sanções dos incisos **III a V** do art. 53, observando natureza, motivos, circunstâncias, consequências, pessoa do faltoso e tempo de prisão.

NÃO CONFUNDA

Isolamento **preventivo** = até 10 dias. Isolamento como **sanção** = até 30 dias. RDD = regime especial, com duração própria.

RDD · ART. 52

Características atuais - versão 2026

Característica	Regra
Duração	até 2 anos, sem prejuízo de repetição por nova falta grave da mesma espécie
Cela	individual
Visitas	quinzenais, 2 pessoas por vez, 2 horas, sem contato físico/passagem de objetos; familiar ou terceiro autorizado judicialmente
Banho de sol	2 h diárias, grupos de até 4, sem contato com preso do mesmo grupo criminoso
Entrevistas	sempre monitoradas, exceto com defensor , salvo autorização judicial em contrário
Correspondência	fiscalização do conteúdo
Audiências	preferencialmente por videoconferência

ATUALIZAÇÃO 2026 - LEI 15.358

A visita do inciso III será gravada em áudio ou áudio e vídeo **com autorização judicial** e acompanhada por policial penal.

TELEFONE

Após os primeiros **6 meses**, se não receber visita, pode haver contato telefônico gravado com uma pessoa da família, **2 vezes por mês, 10 minutos**, mediante agendamento.

RDD · QUANDO E COMO

Falta grave não significa RDD automático.

HIPÓTESE DO CAPUT

crime doloso + **subversão da ordem ou disciplina internas.**

TAMBÉM PODE APLICAR

- alto risco para ordem/segurança do presídio ou sociedade;
- fundada suspeita de envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, **independentemente de falta grave.**

NOVIDADE 2026 - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Também se sujeita ao RDD o preso que, tendo cometido crime de violência doméstica/familiar contra a mulher, **ameace ou pratique violência contra a vítima ou familiares.**

PROCEDIMENTO ATUALIZADO - LEI 15.407/2026**SOLICITAÇÃO**

diretor, outra autoridade administrativa ou **MP** podem solicitar ao juiz

**LIMINAR**

juiz decide liminarmente

**FINAL**

até **15 dias**, após MP e defesa

PEGADINHA 2026

Questões antigas podem falar em decisão em 15 dias ou regras anteriores. Para a prova de 2026, use a redação atual: liminar + decisão final em até 15 dias; ausência de manifestação de MP/defesa não impede decisão.

JURISPRUDÊNCIA QUE APARECE NO BANCO

Seis distinções que eliminam alternativas

1. CRIME DOLOSO COMO FALTA GRAVE

Não depende do trânsito em julgado da condenação pelo novo fato; exige apuração com contraditório e defesa.

2. PAD / AUDIÊNCIA

A apuração da falta grave exige defesa. A jurisprudência admite, em hipóteses delimitadas, suprimimento do PAD por audiência de justificação judicial com MP e defesa.

3. REMIÇÃO FICTA

A falta de oferta estatal de trabalho/estudo, por si só, não gera automaticamente dias remidos.

4. LEITURA

A remição por leitura é admitida dentro dos parâmetros normativos/jurisprudenciais próprios; não confunda com a proporção legal de 12 h do estudo escolar.

5. FALTA GRAVE E BENEFÍCIOS

Interrompe progressão; não interrompe livramento condicional, indulto e comutação.

6. SALÁRIO

Literalidade do art. 29: mínimo de 3/4 do salário mínimo; não há vínculo CLT.

ESTRATÉGIA

Quando a alternativa misturar **regra legal + jurisprudência**, identifique primeiro se ela alterou prazo, autoridade ou efeito. Esse é o padrão mais comum de erro.

BIZU 95+

35 pegadinhas para a véspera

1. **Trabalho:** finalidade educativa e produtiva; não lucrativa como núcleo legal.
2. **CLT:** não se aplica ao trabalho do preso.
3. **Remuneração:** mínimo de 3/4 do salário mínimo.
4. **PSC:** não é remunerada.
5. **Condenado:** trabalho obrigatório conforme aptidões/capacidade.
6. **Provisório:** trabalho facultativo e só interno.
7. **Jornada:** 6 a 8 horas; descanso domingos/feriados.
8. **Maior de 60:** pode pedir ocupação adequada.
9. **PCD/doente:** atividade apropriada ao estado.
10. **Fechado:** pode ter trabalho externo.
11. **Limite da obra:** 10% do total de empregados.
12. **Entidade privada:** consentimento expresso do preso.
13. **Autorização externa:** direção do estabelecimento.
14. **Requisito temporal externo:** 1/6 da pena.
15. **Remição trabalho:** 3 dias = 1 dia.
16. **Remição estudo:** 12 h em no mínimo 3 dias = 1 dia.
17. **Conclusão escolar:** acréscimo de 1/3.
18. **Cumulação:** trabalho + estudo, se compatíveis.
19. **Acidente:** não corta automaticamente a remição.
20. **Regime domiciliar:** desde 2026, não impede remição.
21. **Perda de remidos:** até 1/3, por decisão do juiz.
22. **Sanção coletiva:** vedada.
23. **Tentativa disciplinar:** punida como falta consumada.
24. **Leves/médias:** especificadas pela legislação local.
25. **Fuga:** falta grave por si só.
26. **Celular/rádio:** posse, uso ou fornecimento comunicante = falta grave.
27. **Crime doloso:** falta grave sem exigir trânsito em julgado.
28. **Progressão:** falta grave interrompe/reinicia marco.
29. **LIC:** livramento, indulto e comutação: prazo não interrompe.
30. **Isolamento preventivo:** até 10 dias.
31. **Sanção comum:** isolamento/suspensão/restrição: até 30 dias.
32. **RDD:** até 2 anos.
33. **Visitas RDD:** quinzenais, 2 pessoas, 2 horas.
34. **Banho RDD:** 2 horas/dia; grupos até 4.
35. **RDD 2026:** procedimento e hipóteses foram atualizados; atenção à lei nova.

SIMULADO RELÂMPAGO

18 itens - faça em 8 minutos

Itens montados a partir das armadilhas repetidas nas 150 questões reais e das alterações legislativas de 2026.

01	O trabalho do preso submete-se à CLT, embora com remuneração diferenciada.	C / E
02	A remuneração do trabalho prisional não pode ser inferior a três quartos do salário mínimo.	C / E
03	O preso provisório é obrigado a trabalhar, mas apenas no interior do estabelecimento.	C / E
04	No regime fechado, o trabalho externo é juridicamente admissível.	C / E
05	A autorização para trabalho externo cabe ao juiz da execução.	C / E
06	A remição pelo estudo ocorre à razão de um dia de pena a cada doze horas de estudo, divididas em no mínimo três dias.	C / E
07	A conclusão de nível de ensino pode acrescer um terço ao tempo a remir pelo estudo.	C / E
08	Em falta grave, o juiz obrigatoriamente revoga exatamente um terço dos dias remidos.	C / E
09	A sanção coletiva é proibida pela LEP.	C / E
10	A tentativa de falta disciplinar é impunível.	C / E
11	A fuga é falta grave independentemente da prática simultânea de outro crime.	C / E
12	A falta grave interrompe o prazo para livramento condicional, indulto e comutação.	C / E
13	O isolamento preventivo administrativo pode durar até dez dias.	C / E
14	As sanções dos incisos I a IV do art. 53 são aplicadas pelo diretor; o RDD depende do juiz.	C / E
15	O RDD pode durar até dois anos.	C / E
16	No RDD, as visitas ordinárias são quinzenais e duram duas horas.	C / E
17	Desde 2026, o regime domiciliar impede a remição pelo trabalho ou estudo.	C / E
18	A LEP passou a prever em 2026 hipótese de falta grave relacionada à aproximação da vítima em contexto de violência doméstica, nas condições legais.	C / E

META TITÃ

0-2 erros: ótimo. 3-4: revise p. 5-13. 5+: refaça primeiro trabalho externo, remição, efeitos da falta grave e RDD.

FECHAMENTO

Gabarito + revisão de 5 minutos

Item	Gab.	Chave
1	E	Art. 28, §2º: não se sujeita à CLT.
2	C	Art. 29: mínimo de 3/4.
3	E	Provisório: facultativo e só interno.
4	C	Arts. 36-37.
5	E	Direção do estabelecimento.
6	C	Art. 126, §1º, I.
7	C	Art. 126, §5º.
8	E	Pode revogar até 1/3.
9	C	Art. 45, §3º.
10	E	Tentativa = sanção da consumada.
11	C	Art. 50, II.
12	E	Progressão sim; LIC não.
13	C	Art. 60.
14	C	Arts. 53-54.
15	C	Art. 52, I.
16	C	Art. 52, III.
17	E	Lei 15.402/2026: domiciliar não impede.
18	C	Lei 15.410/2026, art. 50, IX.

SE SÓ PUDER REVER 10 COISAS

- CLT não; piso 3/4;
- provisório: facultativo e interno;
- externo fechado: sim; 10%; 1/6;
- remição: 3 dias/12 h;
- conclusão escolar: +1/3.

- falta grave: art. 50 + crime doloso;
- progressão x LIC;
- perda de remidos: até 1/3;
- 10 dias preventivo x 30 dias sanção;
- RDD 2 anos + atualizações 2026.

FONTES E RASTREABILIDADE

Banco da aula: EP 05 - Trabalho, remição e disciplina, 150 questões reais, sem necessidade de autorais. **Materiais-base:** coleção didática enviada para a Mentoria Titã, especialmente os resumos de trabalho, remição e disciplina da LEP. **Legislação oficial:** Lei nº 7.210/1984, texto compilado do Planalto, consultado em setembro de 2026. **Atualizações conferidas:** Leis nº 15.358/2026, 15.402/2026, 15.407/2026 e 15.410/2026, nos pontos diretamente relacionados a esta aula.

LEITURA INTELIGENTE

Se o tempo estiver estourado: **p. 3, 5-7, 9-13 e 15.** É o núcleo mais provável de pontuação direta.